

STATUT FUNDACJI MISJA MADA

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja Misja MADA (zwana dalej Fundacją), została ustanowiona przez Radosława Grodzkiego, zameldowanego w Toruniu przy ulicy Makowej 55, 87-100 Toruń, oraz Joannę Miskurkę, zameldowaną w Piastowie 90, 08-430 Żelechów (zwanych dalej Fundatorami), na podstawie oświadczenia o ustanowieniu Fundacji złożonego w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Ciesielską Monikę, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, w dniu 14 marca 2024 r., Repertorium nr 553/2024.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.

§ 4.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznie użytecznych i statutowych, Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe jednostki, oddziały i filie w kraju i zagranicą, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń i fundacji. Sposób wyodrębnienia organizacyjnego oraz kierowania jednostkami wskazanymi powyżej określi podjęta w tym przedmiocie uchwała Zarządu Fundacji.

§ 5.

1. Fundacja może używać oznak i pieczęci z nazwą Fundacji i jej siedzibą.
2. Fundacja może używać znaku wyróżniającego (logotyp), którego wzór ustali Zarząd Fundacji.

§ 6.

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i realizacji jej celów statutowych.
2. Szczególnym osobom fizycznym i prawnym będzie nadawany tytuł: Honorowy Członek Fundacji Misji MADA.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7.

1. Fundacja działa w oparciu o etos chrześcijański.
2. Podstawowym celem Fundacji jest działalność na rzecz:
 - 1) ośrodków misyjnych w kraju i za granicą,
 - 2) misjonarzy w kraju i za granicą,
 - 3) świeckich oraz innych fundacji działających na rzecz potrzebujących w kraju i za granicą.
3. Członkowie Fundacji służą najbardziej potrzebującym oraz misjonarzom.

§ 8.

1. Fundacja realizuje swoje cele w zakresie:
 - 1) działalności charytatywnej i jej promocji,
 - 2) promocji nauki, edukacji i wychowania,
 - 3) pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen,
 - 4) organizacji transportu dla misji,
 - 5) promocji i ochrony zdrowia,

- 6) organizacji i promocji wolontariatu.
2. W szczególności do zadań Fundacji będzie należało:
 - 1) organizowanie pomocy finansowej i materialnej dla ośrodków misyjnych,
 - 2) pomoc misjonarzom i wolontariuszom w przygotowaniach na wyjazd na wolontariat misyjny lub misje,
 - 3) propagowanie wiedzy o misjach i pracy misjonarzy w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- 1) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i kościelnymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
- 2) szkolenia, kursy, warsztaty oraz zajęcia,
- 3) spotkania z misjonarzami oraz osobami świeckimi pracującymi w ośrodkach misyjnych,
- 4) wystawy, filmy, publikacje i materiały promocyjne,
- 5) promocję działalności poprzez wolontariat,
- 6) gromadzenie środków materialnych na rzecz Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 11.

Dochody Fundacji pochodzą z:

- 1) darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych, prawnych i instytucji,

- 2) dotacji, subwencji, grantów, od osób fizycznych, prawnych i instytucji,
- 3) dochodów ze zbiorów i imprez publicznych, w tym akcji charytatywnych,
- 4) dochodów z majątku i praw majątkowych Fundacji,
- 5) dalszych darowizn,
- 6) innych wpływów.

§ 12.

1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację statutowych celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. Cały dochód Fundacji przeznaczany może być tylko na funkcjonowanie Fundacji tak, aby mogły być realizowane jej cele statutowe, w szczególności pomoc misjom oraz misjonarzom.
3. W przypadku zatrudnienia pracowników w Fundacji, część środków może być przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.

§ 13.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE FUNDACJI

§ 15.

1. Władzami Fundacji są:
 - 1) Zarząd Fundacji,
 - 2) Rada Fundacji.
2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą łączyć funkcji członka Rady Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 16.

1. Zarząd Fundacji, składa się z 2 do 5 osób powoływanych przez Fundatora. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu Fundacji.
3. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Fundatora następuje w przypadku:
 - 1) złożenia rezygnacji,
 - 2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji,
 - 3) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 - 4) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
 - 5) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji,
 - 6) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
 - 7) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

PREZES ZARZĄDU

§ 17.

Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.

§ 18.

Zarząd Fundacji:

- 1) reprezentuje ją na zewnątrz,
- 2) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
- 3) planuje, opracowuje, uchwała i organizuje przedsięwzięcia Fundacji,
- 4) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
- 5) zarządza majątkiem Fundacji i pozyskuje fundusze na jej działalność,

- 6) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji oraz jest odpowiedzialny za racjonalną i prawidłową gospodarkę środkami Fundacji,
- 7) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
- 8) zatrudnia i zwalnia pracowników oraz ustala wysokość ich wynagrodzenia,
- 9) tworzy i likwiduje poszczególne placówki Fundacji, określa ich zasięg, organy i kompetencje,
- 10) jest odpowiedzialny za dokumentowanie działalności Fundacji i jej organów oraz za należyte przechowywanie dokumentacji,
- 11) podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych fundacji,
- 12) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
- 13) powołuje pełnomocników do prowadzenia wyodrębnionej spraw, należących do zadań Fundacji.

REPREZENTACJA

§ 19.

Uprawnionym do reprezentowania Fundacji jak i do składania oświadczeń woli w jej imieniu jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

§ 20.

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 21.

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. O posiedzeniach muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

§ 22.

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji określa Fundator.

§ 23.

1. Warunki pracy oraz płacy członków i pracowników biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.
2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z otrzymanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

RADA FUNDACJI

§ 24.

1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym, opiniującym i doradczym Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 osób, powołanych przez Fundatorów.
3. Na członka Rady Fundacji można powołać jedynie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Radę Fundacji reprezentuje Przewodniczący Rady.
5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.
6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
7. Na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora z ważnych względów w każdym czasie.
8. Członkowie Rady Fundacji mogą być wybierani ponownie.

§ 25.

Do Rady Fundacji należy:

- 1) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
- 2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
- 3) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
- 4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
- 5) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

- 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.

§ 26.

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 27.

1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
2. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§ 28.

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za lub przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

§ 29.

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§ 30.

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ROZDZIAŁ V

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 31.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze jednomyślnej uchwały, która pod rygorem nieważności musi być zatwierdzona przez Radę Fundacji.
3. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Radę Fundacji likwidator.
4. Przewodniczący Rady Fundacji powołuje na wniosek likwidatora osoby mające przygotować dokumenty niezbędne do przeprowadzenia likwidacji.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz innych fundacji o zbliżonych celach statutowych.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§ 32.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu, po uzyskaniu zgody przez Fundatora.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Umowę o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Fundatora oraz po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.